

Zahra Rahmah binti Abdul Rahman

lwn

Rogayah Irene Shahariman

Mior Karim bin Mior Shahariman

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) pada 18 April 2023/ 27 Ramadhan 1444H]

Kes Permohonan No. : 2303-A0010-481-~~0006~~⁰⁰³⁶

[Permohonan Penyampaian Ganti]

Peguam Perayu : *Muhammad Zulhilmi Zahin bin Ahmad dari Tetuan
Muhamad Nazib & Associates*

Peguam Responden : *Tiada*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah satu permohonan interlocutori untuk mendapatkan kebenaran penyampaian secara gantian berdasarkan seksyen 48 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Pemohon memfailkan permohonan ini untuk menyampaikan Permohonan Melanjutkan Tempoh Memfailkan dan Menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden 1 secara gantian melalui tampalan di alamat rumah Responden 1 iaitu 72, Jalan Ampang Hilir, 55000 Ampang, Kuala Lumpur dan 90, Jalan Ampang Hilir, 55000 Ampang, Kuala Lumpur.

[3] Pemohon juga memohon untuk menyampaikan Permohonan Melanjutkan Tempoh Memfailkan dan Menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden 1 secara gantian melalui Pos Berdaftar dan iklan di akhbar harian Bahasa Melayu tempatan.

[4] Pemohon telah memfailkan Afidavit Penyampaian pada 06/1/2023 yang menyatakan bahawa Permohonan Melanjutkan Tempoh Memfailkan dan Menyerahkan Notis Rayuan tidak dapat disempurnakan secara kediri kepada Responden 1 setelah usaha penyampaian dilakukan pada 6/12/2023 dan 3/1/2023 di alamat rumah Responden 1.

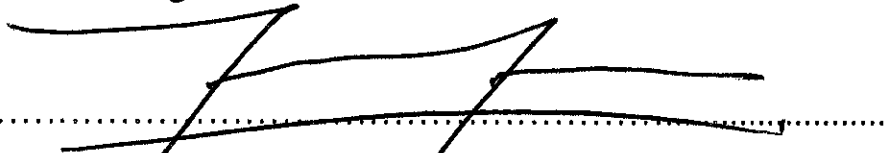
[5] Setelah kami meneliti alasan-alasan Pemohon, kami berpuashati dengannya dan tiada halangan untuk kami meluluskan permohonan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan dan Affidavit permohonan Pemohon dalam kes ini, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan seksyen 48 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Permohonan dibenarkan seperti dipohon.
3. Bukti penyampaian ganti hendaklah difailkan ke Mahkamah selewatnya 22 Jun 2023.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor